

주 의 요 구

1. 제 목 : 건강검진 목적의 공가 부당 사용

2. 소관부점 : ◆◆◆◆부

3. 내 용 :

□ 「취업규칙」 제22조(휴가 신청)에 따라 직원이 휴가를 받고자 할 때에는 사유를 밝히고 신고하여 허가를 받아야 하고, 「휴가세칙」 제2조(휴가의 종류)에 따라 휴가는 법정휴가, 청원휴가, 인병휴가, 공가 및 특별휴가로 구분하며

○ 「휴가세칙」 제6조(공가)에 따르면 직원의 공가는 병역의무 수행(징병검사, 예비군훈련 등)을 위해 필요한 때, 「산업안전보건법」 제43조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때 등 각 호¹⁾의 기준에 따라 필요기간을 허가할 수 있도록 되어 있음

□ 따라서, 「휴가세칙」 제6조 각 호의 사유에 따라 공가를 신청하여 결재권자의 허가를 받은 직원은 허가받은 목적에 맞게 공가를 사용하여야 하며

1) 1. 병역의무 수행(징병검사, 예비군훈련 등)을 위해 필요할 때
2. 업무에 관련하여 법원 등에 소환될 때
3. 법률의 규정에 따라 투표에 참가하거나 그 밖에 업무를 수행할 때
4. 천재지변, 화재, 수재, 교통차단, 그 밖에 재해의 사유로 출근이 불가능할 때
5. 전근 발령을 받았을 때
6. (2011.11.30. 본호삭제)
7. 「산업안전보건법」 제43조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때

- 부득이한 사정으로 허가받은 목적에 맞게 공가를 사용하지 못하게 되는 경우, 공가를 취소 처리하는 등의 적절한 조치를 하여야 함

□ 그런데, 「휴가세칙」 제6조 제7호(건강검진)²⁾ 및 「2017년도 임직원 건강검진 실시 통보」(○○부-△△△△) 문서에 따라 공가를 신청하여 허가받은 직원에 대하여, 해당 병원에서 통보받은 수검 날짜와 공가 사용일을 비교한 결과

- [표]와 같이 △명은 공가를 허가받은 날짜가 아닌 다른 날짜에 건강검진을 받은 것으로 확인되었으며

- 「휴가세칙」의 소관부점인 □□□□부에서는 건강검진을 실시한 직원으로 하여금 검진 예약 및 실시내역을 전산에 입력하도록 하고 있으나, 병원으로부터 통보받은 실제 검진일과 공가일을 대조하여 불일치하는 직원에 대하여 소명 요청을 하는 등의 사후관리를 강화할 필요가 있음

[표] 건강검진 목적의 공가 부당 사용 현황

직위	직원명	공가신청일	병원에서 통보받은 검진내역		검진당시 근무지
			검진일	검진병원	

“기재 생략”

2) 노사합의사항을 반영하여 2015. 9. 30. 「휴가세칙」 개정 시 공가사유로 신설

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○부장은 건강검진 목적의 공가를 신청한 후 허가받은 날짜에 검진을 실시하지 않은 △명에게 주의 촉구하고, (주의)
- 향후 건강검진 실시 통보 시 공가 부당 사용 관련 주의사항을 명시하여 전 부점에 시달하는 한편, 공가를 허가받은 날짜에 검진을 실시하였는지 여부에 대한 사후관리를 강화하는 방안을 마련하시기 바람. (통보)